

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Москва

25 августа 2016 года

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 346 Хорошевского района города Москвы О.Ю. Чистовой, при секретаре Черкашиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-[REDACTED] по иску [REDACTED] к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания», о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

[REDACTED] обратился в суд с иском к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» о взыскании денежных средств, указывая на то, что 30 сентября 2014 года заключила с Товариществом на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» договор поручения на представительство № ПР14/1399. Стоимость услуг по договору составила 16000 руб. Денежные средства в размере 16000 руб. истцом были оплачены в полном объеме. На основании договора ответчик был должен осуществить регистрацию права собственности на квартиру расположенную по адресу: г. Железнодорожный, ул. Речная, корп. 2, мкр. «Южное Кучино-2», секция 2(1эп-3), этаж 10, № на площадке 2, которой был присвоен почтовый адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Речная, дом 16, кв. [REDACTED]. Ответчиком обязательства по договору поручения на представительство № ПР14/1399 исполнены не были в связи с чем, истец был вынужден обратиться в Железнодорожный городской суд Московской области для признания права собственности на квартиру. 27 февраля 2016 года истец направил в адрес ответчика претензию о возврате денежных средств в размере 16000 руб., которая была получена ответчиком 03.03.2016 года, однако денежные средства истцу возвращены не были. В связи с чем, истец обратилась в суд с просьбой взыскать с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» денежные средства в размере 16000 руб., взыскать расходы на представителя в размере 15000 руб., проценты за пользования чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 654 руб.

В судебное заседание истец [REDACTED] не явилась, извещалась надлежащим образом, доверила представлять свои интересы Антонову И.В. (доверенность от 16.02.2016 г.).

В судебное заседание представитель истца Антонов И.В. явился, исковые требования поддержал в полном объеме. Пояснил, что в связи с невыполнением ответчиком своих обязательств по договору поручения на представительство № ПР14/1399 истец был вынужден обратиться в суд для признания права собственности на квартиру № [REDACTED], расположенную по адресу: г. Железнодорожный, ул. Речная, дом 16. Пояснил, что истец

Прошито и
пронумеровано на
2

направил претензию о возврате денежных средств ответчику по почте, которая была получена ответчиком 03.03.2016 года. Действиями ответчика были нарушены права истца как потребителя, в связи с чем, с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в пользу истца. Просил взыскать с ответчика денежные средства уплаченные по договору в размере 16000 руб., взыскать расходы на представителя в размере 15000 руб., проценты за пользования чужими денежными средствами начиная с 14.03.2016 года и по день фактического исполнения обязательства, расходы по оплате государственной пошлины в размере 654 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался о явке в суд надлежащим образом. По месту нахождения ответчика была направлена телеграмма, которая была доставлена (л.д. 56).

На основании ст. 167 ГПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца и представителя ответчика.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что исковые требования [REDACTED] к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» о возврате уплаченных денежных средств по договору поручения на представительство № ПР14/1399 подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

При рассмотрении дела судом установлено, что 30 сентября 2014 года между сторонами был заключен договор поручения на представительство № ПР14/1399 (л.д. 13-14).

30 сентября 2016 года [REDACTED] согласно платежному поручению № 11574 были внесены денежные средства в размере 10000 руб. (л.д. 20).

30 сентября 2016 года [REDACTED] согласно платежному поручению № 11575 были внесены денежные средства в размере 6000 руб. (л.д. 22).

19 апреля 2016 года Железнодорожным городским судом Московской области было вынесено решение, которым за [REDACTED] было признано право собственности на квартиру № [REDACTED] расположенную по адресу: г. Железнодорожный, ул. Речная, дом 16 (л.д. 28-29).

09 июня 2016 года было выдано свидетельство о государственной регистрации права на квартиру общей площадью 37,7 кв. м, этаж 10, адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Речная, дом 16, кв. [REDACTED] (л.д. 44).

15 февраля 2016 года между истцом и Антоновым И.В. был заключен договор об оказании юридических услуг. Стоимость услуг по договору составила 15000 рублей. (л.д. 12, 16, 17).

27 февраля 2016 года истец направил в адрес ответчика претензию о возврате денежных средств в размере 16000 руб., которая была получена ответчиком 03.03.2016 года (л.д. 24, 25, 45).

В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов связанных с исполнением обязательства по данному договору.

В связи с чем суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства уплаченные по договору поручения на представительство № ПР14/1399 в размере 16000 руб.

Одновременно истец просит взыскать с ответчика проценты за пользования чужими денежными средствами начиная с 14.03.2016 года и по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами подлежащими удовлетворению.

Суд полагает возможным взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 636 руб. 79 коп., начиная с 14.03.2016 года и по день вынесения решения. Проценты за пользования чужими денежными средствами за период с 14.03.2016 года по 31.07.2016 года составляют 514 руб. 57 коп. (16000 рублей /360 (общее количество дней в году для расчета) * 8,27 % (средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц) * 140 дней (просрочки)). Проценты за пользования чужими денежными средствами за период с 01.08.2016 года и по день вынесения решения суда составляют 122 руб. 22 коп. (16000 рублей /360 (общее количество дней в году для расчета) * 11 % (ключевая ставка Банка России) * 25 дней (просрочки)).

Также суд полагает возможным взыскать с ответчика проценты за пользования чужими денежными средствами, начиная после дня вынесения решения и по день фактического исполнения обязательства, из расчета суммы обязательства в размере 16000 рублей.

Требование истца в части возмещения расходов на оплату услуг представителя подлежат удовлетворению на основании ст. 100 ГПК РФ. Учитывая сложность дела, сроки нахождения его в производстве, участие представителя при рассмотрении дела и исходя из требований разумности, мировой судья считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в возмещение вышеуказанных расходов 15000 руб.

В соответствии с п. 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

При таких обстоятельствах с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» подлежит взысканию штраф в сумме 8318 руб. 39 коп. ($16000 + 636,79/2 = 8318,39$) в пользу истца [REDACTED]

Положениями Налогового кодекса РФ, предусматривается, что истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от ее уплаты, однако истец, обращаясь в суд с иском, оплатил государственную пошлину в размере 654 руб. (л.д.6).

При таких обстоятельствах, с учетом требований ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в пользу истца в размере 654 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, Гражданского процессуального кодекса РФ, мировой судья

РЕШИЛ:

Исковые требования [REDACTED] к Товариществу на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» в пользу [REDACTED] денежные средства в размере 16000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 636 руб. 79 коп., расходы на представителя в размере 15000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 654 руб., штраф в размере 8318 руб. 39 коп., а всего 40609 руб. 18 коп.

Взыскать с Товарищества на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания» в пользу [REDACTED] проценты за пользования чужими денежными средствами начиная после дня вынесения решения и по день фактического исполнения обязательства, из расчета суммы обязательства в размере 16000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Савеловский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. Апелляционная жалоба подается через мирового судью судебного участка № 346 Хорошевского района города Москвы.

Мотивированное решение принято 29 августа 2016 года

Мировой судья

О.Ю. Чистова

Копия верна
Мировой судья
Секретарь